

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1726/2536

นางสาว อม รัตน์หรือขวัญเมือง เลหา
สวัสดิ์ กับพวก

นาง บุหังน เลหาสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1727

ป.วิ.พ. มาตรา 127, มาตรา 161

มารดาผู้ร้องที่ 2 แจ้งการเกิดว่า ช. เป็นบิดาของผู้ร้องที่ 2 ทั้งที่ขณะนั้นผู้ตาย
ยังมีชีวิตอยู่ ตามสำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านก็ระบุว่า ช. เป็นบิดาของผู้ร้อง
ที่ 2 ซึ่งสำเนาทะเบียนบ้านเป็นเอกสารมหาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นจึงต้อง
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง ผู้ร้องที่ 2 มิได้นำสืบความไม่บริสุทธิ์
หรือความไม่ถูกต้องแห่งเอกสารนั้นแต่อย่างใดข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องที่ 2 มิใช่
บุตรของผู้ตายจึงไม่เป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายไม่มีสิทธิขอเป็นผู้จัดการมรดก
ต้องถอนผู้ร้องที่ 2 จากการเป็นผู้จัดการมรดก ศาลต้องสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม
ไม่ว่าคู่ความจะมีคำขอหรือไม่ แม้จะให้เป็นพับกันไปก็ต้องสั่ง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนายพัก เลหา
สวัสดิ์ ผู้ตาย

ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องขอว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 เป็นภริยาและบุตรของ นายพักผู้ตาย ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ไม่สมควรเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย เพราะไม่เคย แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ ทั้งไม่ได้รับความยินยอมจากผู้คัดค้าน ประกอบกับการที่ผู้ตาย จดทะเบียนรับรองผู้ร้องที่ 2 เป็นบุตรก็เพราะผู้ร้องที่ 2 ไม่ใช่สายเลือดของผู้ตาย ทั้ง ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยังปิดบังทรัพย์สินมรดกโดยลักลอบไขกุญแจตู้เอาโฉนดที่ดินกับเอกสาร อื่นไป ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 จากการเป็นผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของ นายพักผู้ตาย และขอให้แต่งตั้งผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือถูกศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายแต่ อย่างไม่ใด เป็นผู้จัดการมรดกของนายพัก เลาสวัสดิ์ผู้ตาย

ผู้คัดค้านที่ 3 ยื่นคำร้องขอว่า ผู้คัดค้านที่ 3 เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ตาย และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ออกจากการเป็นผู้จัดการ มรดกของผู้ตาย ทายาทอื่นของผู้ตายไม่ได้ให้ความยินยอมในการที่ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ขอจัดการทรัพย์สินมรดกอีกทั้งผู้ร้องที่ 2 ไม่ใช่ทายาทของผู้ตาย เนื่องจากเป็นบุตรของ นายเชาว์วัน แม้ผู้ตายจะจดทะเบียนรับรองผู้ร้องที่ 2 เป็นบุตรก็ไม่ทำให้ผู้ร้องที่ 2 เป็น ทายาทโดยธรรม จึงไม่ใช่ทายาทหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ไม่สามารถที่จะแบ่งทรัพย์สินมรดกได้ เพราะไม่ทราบว่าแบ่งกันอย่างไรรวมทั้งการจัด ทำบัญชีทรัพย์สินมรดกมิได้กระทำต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน ตามกฎหมาย ขอให้ ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 จากการเป็นผู้จัดการมรดก และขอให้มีคำสั่ง ตั้งผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องที่ 2 เป็นบุตรโดยสายเลือดแท้จริง ของนายพักผู้ตาย และผู้ตายได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาและจดทะเบียน รับรองว่าผู้ร้องที่ 2 เป็นบุตรโดยชอบ ทั้งผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ เป็นผู้จัดการมรดก เพราะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตายให้ดูแลทรัพย์สินมรดก

เนื่องจากอาศัยอยู่กับผู้ตาย ส่วนผู้คัดค้านทั้งสามไม่ได้อาศัยอยู่กับผู้ตาย เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย ได้พากันรื้อขนย้ายทรัพย์สินมรดกหลายรายการไป ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ห้ามปรามและเกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อไปอีกแก่กองมรดก จึงเก็บรักษาเอกสารไว้ในที่ปลอดภัยและภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกก็ได้ทำการตามหน้าที่โดยฟ้องเรียกหนี้สินของผู้ตาย ตลอดจนแจ้งสิทธิแก่ลูกหนี้ต่าง ๆ รวบรวมทรัพย์สินมรดก จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกพร้อมจะแบ่งปันแก่ทายาท ผู้คัดค้านที่ 1 หย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากับผู้ตายเป็นเวลานานหลายสิบปี จนกระทั่งผู้ตายได้ถึงแก่ความตายโดยไม่ได้มาอยู่กินกับผู้ตาย เพียงแต่มาจดทะเบียนสมรสกันในปี 2531 โดยที่ผู้ตายไม่ได้มีเจตนาที่จะสมรส การที่ผู้ร้องทั้งสองปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดกโดยถูกต้องจึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอน ขอให้ศาลยกคำร้องขอของผู้คัดค้านทั้งสาม

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้ถอนผู้ร้องที่ 2 ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายพักผู้ตาย และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 รวมกับผู้ร้องที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายพักผู้ตาย

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านที่ 1 เป็นภริยาของผู้ตายอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ตายมาตั้งแต่ปี 2476 มีบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ 5 คน คือ ผู้คัดค้านที่ 3 นายขวัญยืน เลาสวัสดิ์ นางสาวขวัญใจ เลาสวัสดิ์ นาวาอากาศโทบุญพิน เลาสวัสดิ์ และผู้คัดค้านที่ 2 ในปี 2531 ผู้ตายกับผู้คัดค้านที่ 1 ได้จดทะเบียน

ฐานะของภริยา ผู้ตายได้นางจำเนียร ทรัพย์สมบูรณ์เป็นภริยาอีกคนหนึ่ง มีบุตรคือ ผู้ร้องที่ 1 และนายเฟื่องเกียรติ เลาสวัสดิ์ สำหรับผู้ร้องที่ 2 ผู้ตายได้จดทะเบียนรับรองบุตรไว้ ผู้ตายได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2532 โดยมีได้ทำพินัยกรรมหรือตั้งผู้จัดการมรดกไว้หลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายแล้ว ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ได้ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย อ้างว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ผู้คัดค้านทั้งสามจึงมายื่นคำร้องขอให้ถอนผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 จากการเป็นผู้จัดการมรดกเพราะผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ไม่สมควรเป็นผู้จัดการมรดกและผู้ร้องที่ 2 ไม่ใช่บุตรที่แท้จริงของผู้ตาย สำหรับผู้ร้องที่ 1 นั้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกับผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และผู้ร้องที่ 1 ก็ได้อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นโดยยกข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขึ้นโต้แย้งแต่อย่างใดคดีในส่วนของผู้ร้องที่ 1 จึงเป็นอันยุติแล้วตั้งแต่ศาลชั้นต้นผู้ร้องที่ 1 ไม่มีสิทธิฎีกา ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

คดีคงมีปัญหาค่าจะวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงว่า มีเหตุที่จะถอนผู้ร้องที่ 2 ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ เหตุที่ผู้คัดค้านทั้งสามขอให้ถอนผู้ร้องที่ 2 ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายก็โดยอ้างว่า ผู้ร้องที่ 2 มิใช่บุตรของผู้ตาย ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวผู้คัดค้านทั้งสาม นายขวัญยืน เลาสวัสดิ์ นาวาอากาศโทบุญพิน เลาสวัสดิ์ เบิกความยืนยันว่า ผู้ร้องที่ 2 มิใช่บุตรของผู้ตาย แต่เป็นบุตรของนายเชวณกับนางจำเนียรซึ่งเมื่อตรวจพิจารณาสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมาย รค.2 และสำเนาสูติบัตรเอกสารหมาย รค.13 แล้วปรากฏว่านางจำเนียรมารดาผู้ร้องที่ 2 ได้แจ้งการเกิดว่า นายเชวณเป็นบิดาของผู้ร้องที่ 2 ทั้งที่ขณะนั้นผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ แต่นางจำเนียรก็หาได้แจ้งว่า ผู้ตายเป็นบิดาของผู้ร้องที่ 2 ดังเช่นได้แจ้งว่าผู้ตายเป็นบิดาของนายเฟื่องเกียรติและผู้ร้องที่ 1 ตามสำเนาสูติบัตรเอกสารหมาย รค.15, รค.16 แต่อย่างใดไม่ และตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมาย รค.2 ก็ระบุชื่อนาย

เขาวนเป็นบิดาของผู้ร้องที่ 2 อีก สำเนาทะเบียนบ้านดังกล่าวเป็นเอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นจึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง ผู้ร้องที่ 2 มิได้นำสืบความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้องแห่งเอกสารนั้น ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงว่านางจำเนียรทราบดีว่าผู้ตายมิใช่บิดาที่แท้จริงของผู้ร้องที่ 2 จึงแจ้งชื่อนายเขาวนสามีคนเดิมว่าเป็นบิดาของผู้ร้องที่ 2 ไว้ก่อนข้อที่ผู้ร้องที่ 2 ฎีกาว่านายเขาวนสามีเก่าของนางจำเนียรได้ตายไปตั้งแต่ปี 2500 ปรากฏตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย ร.12และสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมาย ร.13 ส่วนผู้ร้องที่ 2 เพิ่งเกิดเมื่อปี 2509 จึงเป็นไปได้ที่ผู้ร้องที่ 2 จะเป็นบุตรของนายเขาวน นั้น ผู้คัดค้านที่ 3 นายขวัญยืนและนาวาอากาศโทบุญพินบึกความว่า เมื่อประมาณปี 2507 ผู้ตายทะเลาะกับนางจำเนียรแล้วเลิกกัน นางจำเนียรไปอยู่กับบุตรโดยไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับผู้ตายอีก การที่นางจำเนียรคลอดผู้ร้องที่ 2 ในปี 2509 จึงมีความจำเป็นที่นางจำเนียรจะต้องแจ้งชื่อบุคคลอื่นว่าเป็นบิดาของผู้ร้องที่ 2 และทางออกที่ดีที่สุด ในขณะที่นั้นก็ต้ออาศัยชื่อสามีเก่าเพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเองเพราะนางจำเนียรมิได้อยู่กินกับผู้ตายแล้ว ที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่าผู้ร้องที่ 2 มิใช่ทายาทโดยธรรมของผู้ตาย ไม่มีสิทธิขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย จึงให้ถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 กำหนดให้ศาลต้องสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมไม่ว่าคู่ความจะมีคำขอหรือไม่แม้จะให้เป็นพับกันไปก็ต้องสั่ง แต่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นมิได้สั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ก็มิได้สั่งแก้ไขในเรื่องนี้จึงเป็นการไม่ถูกต้องศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและในชั้นฎีกาให้เป็นพับ"

(สุทธิ นิชิโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ผู้ร้องที่ 2 ยืนยันว่าผู้ร้องที่ 2 เป็นบุตรโดยสายเลือดของผู้ตายและยื่นคำร้องคัดค้านว่าผู้ตายให้การอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาและจดทะเบียนรับรองว่าผู้ร้องที่ 2 เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นพฤติการณ์ที่อ้างว่าผู้ตายได้รับรองผู้ร้องที่ 2 เป็นบุตรนอกกฎหมายแล้วตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 แต่ในทางนำสืบผู้ร้องที่ 2 ไม่ได้สืบข้อเท็จจริงนี้ให้ปรากฏเพียงพอรับฟังได้เช่นนั้น ข้อที่เป็นปัญหากับผู้ร้องที่ 2 คือ สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่จดแจ้งว่านายเชาว์เป็นบิดาของผู้ร้องที่ 2 ไม่ได้จดแจ้งว่าผู้ตายเป็นบิดา แต่การนำสืบของผู้ร้องที่ 2 ที่ว่านายเชาว์สามีเก่าของนางจำเนียรได้ตายไปตั้งแต่ปี 2500ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย ร.12 และสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมาย ร.13 ส่วนผู้ร้องที่ 2 เพิ่งเกิดเมื่อปี 2509 จึงเป็นไปได้ที่ผู้ร้องที่ 2 จะเป็นบุตรของนายเชาว์นั้นเป็นการนำสืบถึงเหตุผลให้น่าเชื่อว่าผู้ร้องที่ 2 ไม่ใช่บุตรของนายเชาว์ น่าจะเป็นการนำสืบถึงความไม่ถูกต้องแห่งเอกสารมหาชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 127 แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ตายได้รับรองผู้ร้องที่ 2 เป็นบุตร ผู้ร้องที่ 2 นำสืบเพียงว่าผู้ตายได้เลี้ยงดูผู้ร้องที่ 2 มาตลอดจนกระทั่งผู้ตายถึงแก่กรรม เป็นการนำสืบข้อเท็จจริงกว้าง ๆ ไม่ได้นำเสนอแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์ที่แสดงออกโดยเปิดเผยว่าได้รับรองผู้ร้องที่ 2 เป็นบุตรนอกกฎหมายแล้ว

ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 เปรียบเทียบจาก คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 248/2531 แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า ก.เป็นบิดาโจทก์แต่พฤติการณ์ที่ ก. แสวงออกมีเพียงว่า ก. นำเงินไปให้มารดาโจทก์ที่โรงพยาบาลในวันที่โจทก์เกิด และก่อนมารดาโจทก์จะออกจากโรงพยาบาล ก. ก็ได้ไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อออกไปอยู่บ้าน ก. ก็ไปเยี่ยมและส่งเสียมารดาโจทก์และโจทก์ เมื่อโจทก์เข้าเรียนเมื่ออายุ 4 ปี ก. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตลอดมาจนก. ถึงแก่กรรม เพียงเท่านั้นยังถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นบุตรนอกกฎหมายที่ ก. รับรองแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 740/2534 พฤติการณ์ที่ พ. พาโจทก์ไปมอบตัวตามโรงเรียนต่าง ๆ เหมือนบิดากับบุตรโดยทั่วไปได้ปฏิบัติกัน และปฏิบัติต่อโจทก์อย่างโจทก์เป็นบุตรของตนเช่นนี้ถือได้ว่า พ.ได้รับรองโจทก์ซึ่งเป็นบุตรนอกกฎหมายว่าเป็นบุตรของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 เมื่อฟังไม่ได้ว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์ที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องที่ 2ว่าเป็นบุตรโดยเปิดเผยผู้ร้องที่ 2 จึงไม่ใช่บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว ไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามมาตรา 1627 ผู้ร้องที่ 2 ไม่ใช่ทายาทโดยธรรมไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713แต่การที่ผู้ร้องที่ 2 ไม่มีสิทธิในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก คงไม่ใช่เหตุผลโดยตรงที่จะต้องถอนผู้ร้องที่ 2 จากการที่เป็นผู้จัดการมรดก เพราะศาลจะตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและศาลเห็นสมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1713 บรรดา การที่ศาลชั้นต้นถอนผู้ร้องที่ 2 จากการเป็นผู้จัดการมรดก คงเป็นเพราะมีเหตุผลสมควรที่ได้ความจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณา พุทธินัยทัศนัยพิทักษ์กุล